

Este documento possui caráter meramente orientativo e não substitui a análise individualizada por advogado habilitado.

TESTAMENTO PARA TRANSFORMAÇÃO DE REDES DIGITAIS EM MEMORIAIS ? MODELO 18

Eu, ROGEL SILVA DE ALMEIDA, Brasileiro, solteiro(a), Engenheiro, portador(a) do CPF nº 04163989528 e do RG nº 1496552075, residente e domiciliado(a) na Endereço completo, estando em pleno gozo de minhas faculdades mentais, lúcido(a) e consciente, por minha livre e espontânea vontade, sem qualquer induzimento ou caução, resolvo, por meio deste TESTAMENTO/INSTRUMENTO PARTICULAR, lavrado de acordo com os ditames legais, especialmente os artigos 1.857, 1.876 e seguintes do Código Civil Brasileiro, declarar minhas disposições de última vontade, especificamente no que diz respeito à preservação da minha vida digital após o meu falecimento.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Declaro, desde já, que, embora o ordenamento jurídico brasileiro ainda não tenha disciplina específica e uniforme sobre herança digital, baseio este testamento no Enunciado nº 40 do Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões ? IBDFAM, que reconhece que a herança digital pode integrar a sucessão do titular, ressalvadas as hipóteses envolvendo direitos personalíssimos, direitos de terceiros e disposições testamentárias em sentido contrário.

Com fundamento nesse entendimento, manifesto, expressamente, minha vontade de que minhas redes sociais e vida digital não sejam apagadas, mas que sejam transformadas em páginas de memorial digital, de forma a preservar minha memória, minha expressão pessoal e minhas contribuições. Contudo, respeitando os limites legais da proteção à intimidade e à imagem, bem como os direitos de terceiros.

2. DO ACERVO DIGITAL

Para os fins de esclarecimento deste testamento, considero como parte integrante da minha vida digital todos os meus perfis em redes sociais como Instagram, Facebook, TikTok, Twitter/X, LinkedIn, YouTube, Snap, Kawai etc., todos os meus conteúdos publicados em blogs, sites pessoais, além de conteúdos audiovisuais, textos, fotos e outros materiais que estejam associados à minha presença digital as quais constroem a minha imagem de forma pública.

Declaro que tais bens representam minha trajetória pessoal, devendo, portanto, ser preservadas de forma respeitosa, através de páginas de homenagem.

3. DAS PÁGINAS MEMORIAIS

Determino que, após o meu falecimento, todos os meus perfis e contas em redes sociais e demais plataformas digitais onde atuei publicamente sejam convertidos, sempre que possível, em páginas de memorial digital, observadas as normas e políticas de uso de cada plataforma. Para tanto, deverá ser mantido o status de memorial em todas as plataformas que disponham dessa funcionalidade, com a devida preservação da integridade dos conteúdos publicados, como forma de homenagem póstuma à minha trajetória pessoal e profissional.

Declaro expressamente que não autorizo o acesso a mensagens privadas ou comunicações pessoais armazenadas em tais contas, devendo ser respeitada minha intimidade e a

confidencialidade de terceiros. Além disso, determino que os comentários públicos futuros nas referidas páginas sejam restritos exclusivamente aos seguidores já existentes à época do falecimento, a fim de evitar manifestações ofensivas, discriminatórias ou desrespeitosas que possam comprometer minha memória e imagem.

Para facilitar a identificação e o cumprimento desta disposição, informo que mantenho perfis ativos nas seguintes redes sociais: [inserir a identificação dos perfis, como nome de usuário e link de acesso. Exemplo: Instagram, @freirethauany; TikTok, @thauanyadvogada].

4. DO TESTAMENTEIRO / DO ADMINISTRADOR DE MEMORIAL DIGITAL

Para o fiel cumprimento da presente disposição de última vontade, designo como testamenteiro e administrador do meu memorial digital o(a) Sr(a). [NOME COMPLETO DO TESTAMENTEIRO], portador(a) do CPF nº 04163989528, RG nº 1496552075, solteiro(a), Engenheiro, residente e domiciliado(a) à Endereço completo, pessoa em quem deposito plena confiança para zelar por minha memória digital após o meu falecimento.

Caberá ao(à) testamenteiro(a), desde logo, promover, junto às plataformas digitais nas quais mantenho contas ou perfis, os requerimentos necessários para a conversão dos perfis em páginas de memorial, observadas as diretrizes específicas de cada ambiente digital e mediante apresentação da documentação exigida. Além disso, será de sua responsabilidade administrar esses espaços com ética, respeito e responsabilidade, prezando pela manutenção da minha boa imagem e impedindo o uso indevido de meus perfis, especialmente por meio da proibição expressa da veiculação de qualquer tipo de publicidade digital póstuma, prática com a qual não concordo e que não reflete minha vontade.

O(a) testamenteiro(a) deverá também monitorar os comentários e interações públicas nos perfis transformados em memoriais, procedendo à exclusão de manifestações ofensivas, discriminatórias, caluniosas ou que, de qualquer forma, atentem contra minha honra, dignidade ou memória.

Caso a plataforma não disponha de página memorial caberá ao testamenteiro solicitar a sua EXCLUSÃO.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Sendo assim, o presente Testamento, logo após a minha morte, deverá ser levado a registro, inscrição e cumprimento competentes.

Nestes termos, expressando neste TESTAMENTO a disposição de minha última vontade, o qual redigi de próprio punho/por meio eletrônico, o dou por bom, firme e valioso a todo tempo, rogando às autoridades competentes que o cumpram e o façam cumprir tal como nele se contém e declara, e às testemunhas perante as quais li este mesmo testamento, que a confirmem em juízo, em conformidade com a lei.

Dou por concluído o presente TESTAMENTO que, com as aludidas testemunhas, o assino.

_____, 14 de março de 2026.

[Nome completo do testador]

TESTEMUNHAS:

ROGEL SILVA DE ALMEIDA

ROGEL SILVA DE ALMEIDA

ROGEL SILVA DE ALMEIDA